

IYLIA LIYANA BINTI ISMAIL

lawan

MUHAMMAD FALIQ BIN BOKHARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel)]

Pada : 19 September 2022 / 23 Safar 1444H

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0069-2022

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Tetuan Haris Ali & Associates.*

Peguam Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 5/8/2022 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 26/7/2022 melalui kes permohonan no.10207-038-0120-2022.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut:--

- (a) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68 (1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 menjalankan penyemakan semula berhubung keputusan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 26/7/2022 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor melalui Permohonan No. : 10207-038-0120-2022;
- (b) Mahkamah meminda perintah/penghakiman tersebut berkaitan hak lawatan dan bermalam bagi anak yang bernama Iffat As-Syarif bin Muhammad Faliq (No. Mykid : 170404-14-0643) dan Irsyad As Sidqi bin Muhammad Faliq (No. Mykid : 190607-10-1837) (selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut”) bersama Responden (bapa) dua kali sebulan yang diambil pada hari Jumaat jam 8.00 malam dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum atau pada jam 8.00 malam; dan
- (c) Lain-lain relief yang difikirkan adil dan wajar bagi Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama notis permohonan dan affidavit sokongan yang diangkat sumpah pada 5/8/2022. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut:—

- (a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan hak lawatan dan bermalam bagi anak-anak tersebut diberikan kepada Responden pada setiap minggu adalah memprejudiskan

hak Pemohon selaku ibu kandung terhadap anak-anak tersebut untuk bersama pada hujung minggu;

- (b) Pemohon adalah penjaga bagi kedua-dua anak tersebut sejak selepas perceraian pada 17/3/2022. Sebelum perintah interim diputuskan, Responden telah diberikan kebebasan untuk mengambil anak-anak tersebut dan pada 12/2/2022 Responden enggan pulangkan anak-anak tersebut sehingga berlaku pertengkaran dan pergelutan di hadapan rumah Responden;
- (c) Pemohon tiada masa yang secukupnya untuk melaungkan masa bersama dengan anak-anak tersebut. Pemohon yang bertugas sebagai Pegawai Polis hanya mempunyai waktu untuk bersama dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu; dan
- (d) Anak-anak tersebut menjalani rutin persekolahan pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa anak-anak tersebut hanya mempunyai masa yang terluang bersama Pemohon pada hari hujung minggu sahaja.

Fakta Kes

[4] Pemohon dan Responden bernikah pada 2/5/2015 dan telah bercerai pada 17/3/2022 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor. Hasil perkahwinan Pemohon dan Responden, mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata iaitu anak pertama lelaki berumur 5 tahun, anak kedua juga lelaki berumur 3 tahun.

[5] Pada 16/3/2022, Responden telah memfailkan permohonan hak jagaan sementara anak secara inter-parte melalui kes permohonan no. 10207-038-0120-2022. Pemohon telah memfailkan affidavit jawapan pada 27/4/2022. Responden memfailkan affidavit balasannya pada 20/5/2022 dan pihak-pihak diarahkan memfailkan hujah secara serentak pada 23/6/2022. Hakim Bicara pada 26/7/2022, telah membuat keputusan terhadap permohonan tersebut sepertimana berikut:–

1. *Mahkamah menolak permohonan pihak Pemohon;*
2. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara dua (2) orang anak yang bernama Iffat As-Syarif bin Muhammad Faliq (No. Mykid : 170404-14-0643) dan Irsyad As Sidqi bin Muhammad Faliq (No. Mykid : 190607-10-1837) diberikan kepada Responden iaitu ibu sehingga ada Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan anak atau sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini;*
3. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam bagi anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon iaitu ayah pada hari jumaat jam 8 malam dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum jam 8 malam setiap minggu;*
4. *Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan anak-anak hendaklah dibuat ditempat anak-anak tersebut tinggal dan lokasi penyerahan anak-anak hendaklah dibuat ditempat dipersetujui pihak Pemohon dan Responden tanpa melibatkan pihak ketiga; dan*

5. *Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) atau Pegawai Berkuasa hendaklah memastikan keharmonian perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan perintah ini.*

[6] Pemohon telah tidak berpuashati dengan perenggan 3 perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara tersebut, iaitu berkaitan dengan hak lawatan pada setiap minggu diberikan kepada Responden, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[9] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah bin Khalid lwn Fadhilah binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak, sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no.10207-038-0120-2022. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[12] Merujuk kepada affidavit sokongan Pemohon, Pemohon mendakwa bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebajikan dan kemaslahatan pihak-pihak dari segi hukum Syarak dan Undang-Undang iaitu Pemohon tidak diberikan hak sewajarnya untuk bersama dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu.

[13] Sukacita kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah, di mana dalam prosiding interim hadhanah, Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan sepertimana kes induk hadhanah.

[14] Merujuk kepada perintah Hakim Bicara bertarikh 26/7/2022, kami dapati perintah tersebut telah wujud prinsip yang menghalang keadilan, kebajikan dan kemaslahatan terhadap anak-anak tersebut. Walaupun Perintah tersebut telah menentukan penjaga kepada anak-anak tersebut serta hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut diberikan bagi pihak yang tidak mendapat hak penjagaan, namun hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut diberikan pada setiap minggu kepada Responden (bapa), yang telah menafikan hak Pemohon (ibu) untuk bersama dengan anak-anak yang masih kecil pada hujung minggu.

[15] Hakim Bicara dalam Alasan Peghakimannya di perenggan 21 menyatakan *“Mahkamah berpandangan hak bermalam diberikan kepada Pemohon walaupun anak-anak tersebut masih belum mumayyiz, bagi meraikan kehidupan anak-anak tersebut sebelum ini pernah bersama dengan Pemohon (bapa) mengikut fakta yang*

dibentangkan dan demi untuk mengelakkan terputusnya kelangsungan hubungan yang telah wujud antara Pemohon dan anak-anak tersebut”, namun kami dapati tiada alasan atau rujukan undang-undang atau hukum Syarak yang dikemukakan bagi menunjukkan keharusan diberikan hak lawatan dan bermalam pada setiap hujung minggu kepada ibu/bapa yang tidak mendapat hak jagaan anak.

[16] Bagi kes hadhanah ini, kemaslahatan terhadap anak-anak tersebut yang lebih diutamakan berbanding kemaslahatan pihak-pihak. Ini telah dijelaskan di dalam kitab *Fiqh As-Sunnah, Syed Sabiq, Juz 8 halaman 219* yang menyatakan:–

إن لكل من الحضانة والمحضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من
الحضانة

bermaksud : “Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[17] Perkara yang sama juga telah diulas oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob[2004] JH 17(1)* iaitu:–

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[18] Bagi anak yang belum mumaiyiz, maka ia adalah tertakluk kepada 'status quo' undang-undang berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] di mana ibu adalah pihak yang paling berhak terhadap hak penjagaan anak kecil (belum mumaiyiz) dan hak ini diberikan kepada ibu tersebut apabila ia memenuhi syarat kelayakan sepertimana yang dinyatakan pada peruntukan seksyen 83 EUUKIS 2003. *Status quo* ini juga telah diulas oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor sebagai anggapan undang-undang di dalam kes Abdul Malek Bin Abdul Kadir lwn. Zulzilawati Binti Jusoh, Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0084-2016 sepertimana berikut:–

“Anggapan ini telah memberikan kedudukan yang positif kepada Responden sebagai ibu kepada anak tersebut. Namun demikian anggapan ini boleh dipatahkan jika isu ketidaklayakan seseorang penjaga dibawah seksyen 84 dapat dibuktikan. Dalam hal ini, Perayu sebagai Defendan telah mempertikaikan kelayakan Responden sebagai Penjaga dalam pembelaannya. Oleh itu beban tersebut perlulah ditanggung oleh Perayu berdasarkan seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003...”

[19] Pada hemat kami walaupun Pemohon telah mendapat hak penjagaan sementara terhadap kedua-dua anak tersebut, namun adalah tidak wajar dinafikan hak untuk bersama dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu. Pemohon merupakan seorang ibu yang bekerja sebagai pegawai polis, sudah pasti memerlukan masa untuk bersama dengan anak-anak tersebut juga pada hujung minggu.

[20] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat keputusan tanpa memberikan apa-apa alasan atau justifikasi serta tidak merujuk kepada mana-mana peruntukan yang berkaitan apabila membuat perintah **di perenggan 3** tersebut. Kami berpendapat bahawa telah berlaku kesilapan dan kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap perintah hak jagaan sementara yang bertarikh 26/7/2022 tersebut.

[21] Kami tegaskan bahawa soal kemaslahatan anak-anak tersebut adalah lebih utama berbanding dengan kemaslahatan pihak-pihak dan Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut semasa keputusan dibuat apabila menafikan hak dan ruang anak-anak yang masih kecil untuk bersama dengan ibu mereka di hujung minggu.

[22] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk hadhanah perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

[23] Pada kesempatan ini, sukacita kami mengingatkan kepada kedua-dua pihak agar mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses perlaksanaan perintah / penghakiman Mahkamah berjalan lancar. Mahkamah juga menasihatkan kepada Perayu dan Responden

sebagai ibubapa kepada anak-anak tersebut, agar memberi kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak tersebut. Hargailah kurniaan anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAHAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai. Allah telah berfirman di dalam surah al Anfal ayat 27:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).

KEPUTUSAN

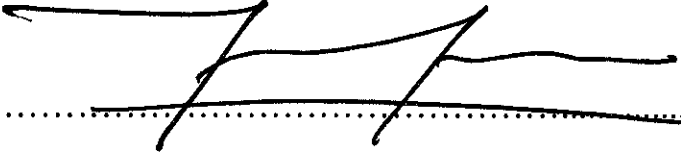
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] **Terma 3** Perintah Interim Hadhanah bagi Kes Permohonan No. 10207-038-0120-2022 bertarikh 26/7/2022 iaitu berkaitan hak lawatan dan bermalam adalah **DIUBAH** seperti berikut:–

“Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) diberikan hak lawatan (bersama dan bermalam) dengan anak-anak tersebut dua (2) kali sebulan iaitu pada hari jumaat jam 8.00 malam dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum atau pada jam 8.00 malam pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan”

- [3] Manakala **terma 1, 2, 4 dan 5** adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....

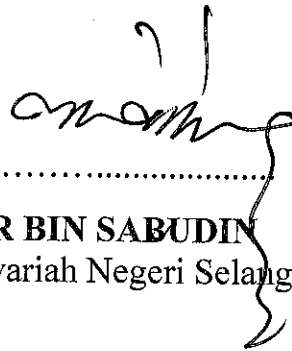
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor